

Informe Anual de Casos 2022

Panorama de la violencia y discriminación en contra
de la diversidad sexual y de género en el Estado de México



FUERA del CLÓSET

Informe Anual de Casos 2022

Panorama de la violencia y discriminación en contra
de la diversidad sexual y de género en el Estado de México

Elaboración:

Ricardo Coyotzin Torres

Mario Ernesto Montes de Oca Bernal

Registro de información:

Irvin Rhamses Barragán Rayón

Diseño y diagramación:

Fuera del Clóset A.C.

Producción editorial:

Fuera del Clóset A.C.



FUERA del **CLÓSET**

Publicado en Toluca de Lerdo, junio 2023

**Este documento puede ser reproducido parcial o totalmente
siempre y cuando se cite la fuente**

Índice

Presentación.....	6
Resumen ejecutivo.....	8
Nota metodológica.....	11
Informe de resultados obtenidos.....	13
Análisis de casos por categorías.....	21
Reflexiones finales.....	35



Presentación

A pesar de los avances legislativos sobre el reconocimiento de los derechos de la población LGBTTTI+ (lésbica, gay, bisexual, travestí, transexual, transgénero e intersexual) en el Estado de México, como el matrimonio igualitario o la rectificación de la identidad de género en documentos oficiales en personas mayores de edad, la discriminación y la violencia en su contra, continúa sin alcanzar protección por parte de las instituciones.

Prueba de ello, es que, hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia mexiquense no cuenta con estadísticas oficiales que permitan dimensionar la gravedad del problema y, por lo tanto, la omisión de contabilizar o entregar datos desagregados sigue siendo realizada por los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil.

En 2022, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) lanzó los resultados de la primera Encuesta Nacional Sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG)¹, obteniendo dentro de sus principales hallazgos que el Estado de México alberga la mayor cantidad de población cuya orientación sexual, expresión de género o identidad de género (OSIEG)² es no normativa, con casi medio millón de habitantes.



¹ La encuesta se levantó durante el periodo del 23 de agosto 2021 al 16 de enero 2022 y tiene como objetivo identificar de la población de 15 años y más, que se reconoce con una orientación sexual, expresión de género o identidad de género no normativa. Los resultados completos se pueden consultar en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endiseg/2021/doc/endiseg_2021_resultados.pdf

² A lo largo del documento, se empleará dicho acrónimo para aludir estas características.

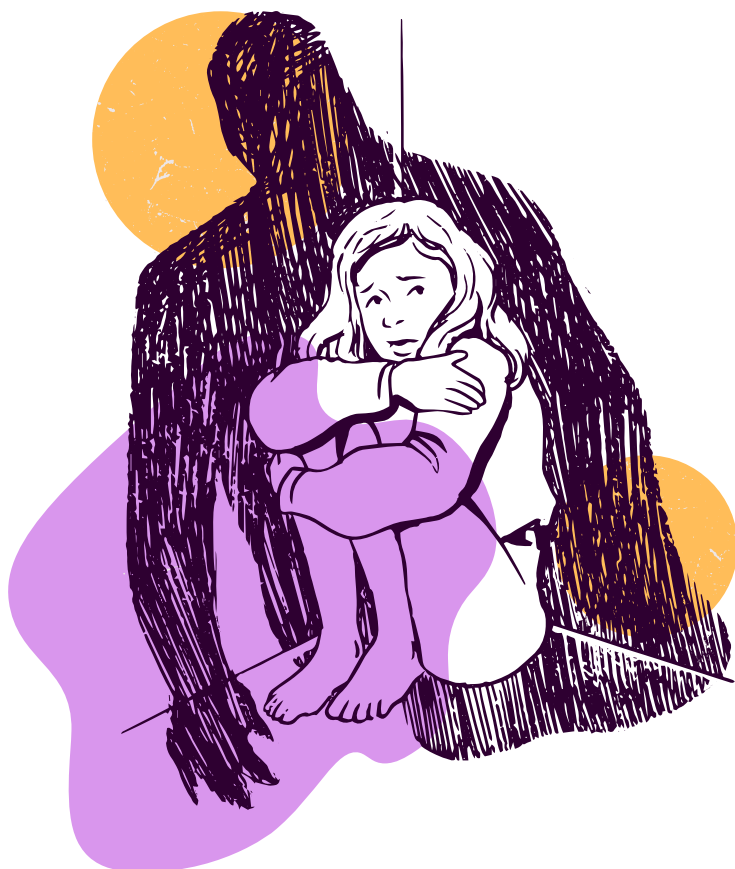
Este resultado nos permite dimensionar la enorme cantidad de necesidades en las cuales la administración pública debe incidir de manera prioritaria, entre ellas, el acceso a la justicia desde una perspectiva de género; el mejoramiento de oportunidades laborales y servicios sin discriminación; y la creación de ambientes familiares y escolares libres de violencia.

Derivado de lo anterior, por segundo año consecutivo, Fuera del Clóset A.C. publica este "Informe Anual de Casos 2022", con la finalidad de visibilizar las problemáticas y los escenarios por los cuales atraviesan las personas LGBTTTI+ y exhortar a las autoridades tomadoras de decisiones para que respondan con sus obligaciones en materia de prevención de violaciones a derechos humanos, pero también, para que sea una herramienta que permita contextualizar y ofrecer mayor información respecto a las consecuencias de los prejuicios y estereotipos existentes sobre la diversidad sexual y de género, además de encaminar a una respuesta para el entendimiento de la violencia y, con ello, cimentar los pasos para una sociedad igualitaria en todos los ámbitos.

Resumen ejecutivo

Tan solo en 2022, la organización Fuera del Clóset A.C. atendió 88 casos, ya sea a través de los servicios de acompañamiento a víctimas o de asesoría que brinda en materia jurídica, psicológica o médica.

La cifra, aunque significa una disminución de 12.88 por ciento, respecto a lo registrado entre finales de 2020 y 2021, muestra la deuda impostergable por parte del Estado para garantizar que las mujeres lesbianas, los hombres gays, las personas bisexuales, trans, intersex, queer, no binarias o con otra orientación sexual, expresión de género o identidad de género no normativa gocen de una vida libre de violencia.



Los sectores que más requirieron apoyo fueron hombres gays, mujeres trans y mujeres lesbianas, con 45, 17 y 11 casos, respectivamente. Con relación al grupo etario, fueron jóvenes quienes más se acercaron a la asociación civil, con casi el 60 por ciento del total de casos.

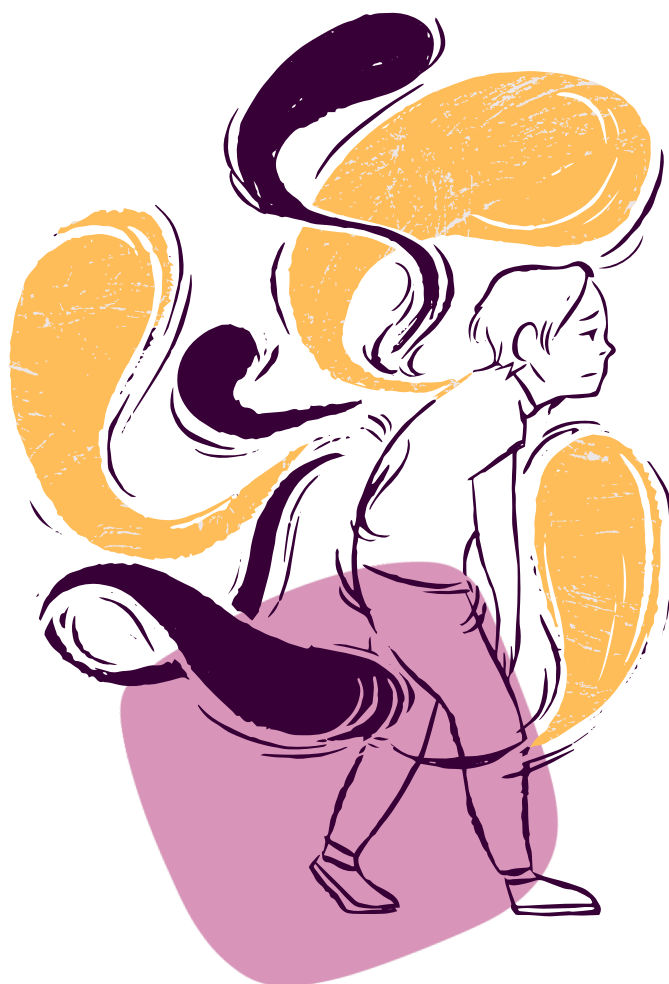
25 fueron relacionados con temas de discriminación y/o violencia por ser quienes eran, su apariencia o relaciones afectivas que mantenían, en tanto que 62 son de asesorías en diversos temas, como trámites para modificar actas de nacimiento acorde a su identidad de género, requisitos para acceder al matrimonio igualitario o dudas acerca del VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Particularmente, sobre discriminación y/o violencia, los círculos o espacios donde más se cometieron estos actos fueron las familias, los trabajos y los servicios públicos. De este último punto, destacan tres datos: Por una parte, las familias vuelven a posicionarse como uno de los grupos sociales más hostiles hacia las personas LGBTTTI+, al cometer desde agresiones físicas y psicológicas hasta la expulsión de sus hogares.

En segundo lugar, las instituciones, especialmente a nivel municipal y estatal, se colocan como actores que vulneran los derechos humanos de forma reiterada, por omisiones o negligencias. Y en tercero, se registra el aumento de despidos laborales injustificados o de acoso y hostigamiento sexual, en los que persiste la falta de herramientas jurídicas y administrativas para investigar, sancionar y prevenir los casos, especialmente, en empresas privadas.

Como generalidad, los 25 asuntos relacionados a actos de discriminación y/o violencia por la OSIEG de las víctimas, 16 fueron hombres gays, 3 mujeres lesbianas, 2 mujeres trans, 2 hombres trans, 1 persona bisexual, 1 persona no binaria y 1 persona heterosexual. Además, se registró el asesinato de una mujer trans, que se suma, por lo menos, a otros 9 que ocurrieron en la entidad, documentados en medios de comunicación.

Finalmente, en la distribución regional, de las 88 personas que recibieron algún tipo de servicio, 64 fueron del Estado de México, 24 de otras entidades (la mayoría de la Ciudad de México) y 3 de países de América Latina. Toluca acumuló 30 casos, convirtiéndose en el municipio de mayor incidencia en territorio mexiquense, seguido de Metepec y Ecatepec.



Nota metodológica

El objetivo central de este documento es contribuir a la identificación y sistematización de los casos derivados de la atención y vinculación de Fuera del Clóset A.C.

La información presentada se recopiló en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 y deriva de los reportes realizados por parte de las personas que recurrieron a los servicios de esta asociación. Por lo tanto, se advierte que las cifras mostradas no son un reflejo exacto o numeraria representativa de toda la población mexiquense que se pudiera autopercebir como lesbiana, gay, bisexual o trans, pero sí puede considerarse un indicador acerca del panorama de problemáticas vividas por las personas LGBTTTI+ en el Estado de México.

De igual forma que en 2021, los datos se clasificaron en tres rubros:

1. Asesoría: La organización otorgó alguna orientación o primer acompañamiento por dudas o búsqueda de soluciones a circunstancias relacionadas a la salud, la educación o la familia, derivados de la OSIEG.
2. Discriminación y violencia: Se recabaron datos de las expresiones que representaban vulneraciones a los derechos humanos de las personas LGBTTTI+. En este apartado se consideran situaciones concretas donde el prejuicio y el estigma fueron los principales detonadores de estos comportamientos. Asimismo, se señala, dependiendo de la denuncia, la vinculación que llevó a cabo la asociación civil para la pronta resolución del caso.

3. Desaparición forzada y muertes violentas por OSIEG: Se refiere al registro de personas LGBTTTI+ del Estado de México que fueron reportadas, primordialmente, por familiares o amistades y quienes se encuentran o encontraron en calidad de desaparecidas o fueron víctimas de violencia que les privó de la vida.

Por último, a lo largo del texto se describen a detalle algunas variables demográficas, a fin de medir el impacto de manera interseccional, es decir, destacar si existió mayor representatividad de algunas situaciones derivadas de la edad, ubicación geográfica, género, orientación sexual, expresión de género y/o identidad de género, estado serológico, entre otras.

A la par, en los casos de discriminación y/o violencia documentados, también fueron recopilados en Visible,³ mientras que los referidos a muertes violentas se notificaron ante el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio,⁴ como parte de las alianzas estratégicas entre Fuera del Clóset A.C., Amicus A.C. y Fundación Arcoíris.



³ Primera plataforma en línea que permite reportar incidentes de violencia o discriminación en contra de personas LGBTTTI+ en México. Si has sido víctima o testigo de estos hechos, ingresa aquí: <https://visible.lgbt/>

⁴ Para mayor información sobre el Observatorio, consulta el siguiente link: <https://www.facebook.com/ObservatorioCrimenesLGBT/>

Informe de resultados obtenidos

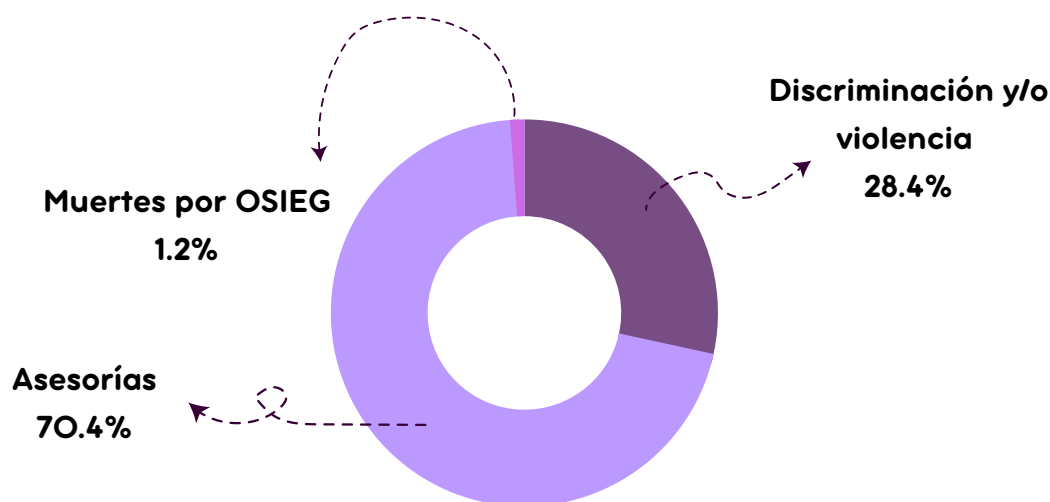
El año pasado se registraron 88 casos en total, 13 menos que los contabilizados en 2021, lo que significa una disminución de 12.88 por ciento, cuando hubo 101. Sin embargo, resulta importante aclarar que el “Informe Anual de Casos 2021” fue elaborado entre octubre de 2020 y diciembre de 2021, es decir, se contemplaron tres meses más, mientras que el presente documento comprende exclusivamente de enero a diciembre del 2022. A partir de 2020, en el marco de la pandemia por Covid-19, los incidentes reportados han oscilado entre 80 y 100.

Con relación al tipo de servicios que se brindaron, 62 correspondieron a asesorías legales, jurídicas, médicas o académicas, lo que se traduce en un 70.45 por ciento, mientras que 25 (28.4 por ciento) fueron relacionados con la atención a la discriminación y/o violencia debido a su OSIEG. En esta ocasión, solo uno fue relacionado a una muerte violenta, el cual también recibió acompañamiento de la organización.

Tabla 1. Incidencia anual de casos por categorías

Asesoría	Discriminación y/o violencia	Muertes violentas por OSIEG	Total
62	25	1	88

Gráfica 1. Porcentaje de incidencia anual de casos por categorías



Es importante acotar que el decremento porcentual de los registros no se puede considerar como un avance significativo en la disminución de la violencia homo-lesbo-bi-transfóbica porque, tal como se ha referido con anterioridad, los resultados presentados son una pequeña muestra del trabajo de una organización civil y no de todas las que laboran el Estado de México.

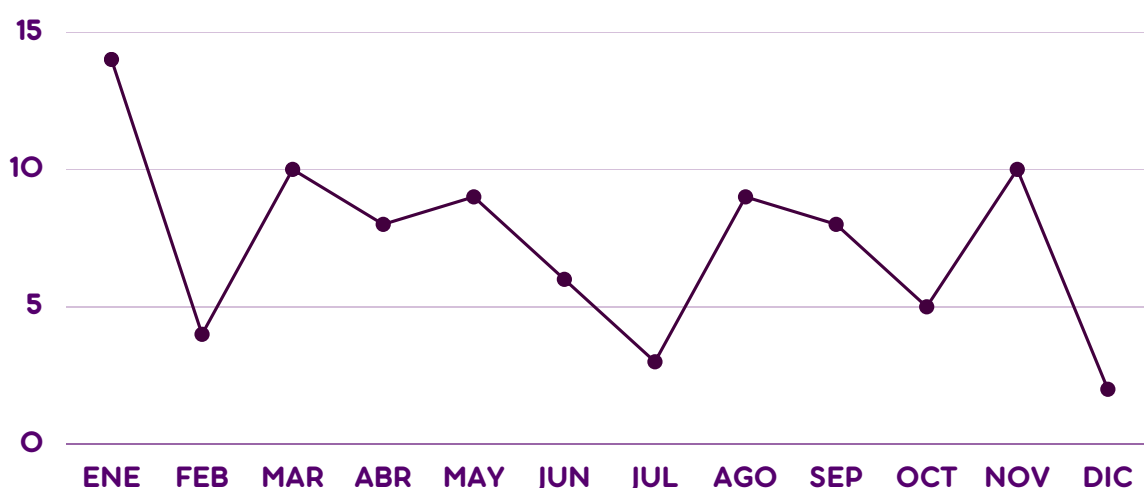
De igual manera, se subraya que este informe aglutina datos de personas que acudieron a denunciar o solicitar algún tipo de apoyo, por lo que no se contemplaron los siguientes escenarios:

- Aquellas personas que hayan tenido contacto con otros colectivos o instituciones, con el fin de solucionar alguna problemática o denuncia;

- Casos de los que se tenga conocimiento, pero que la víctima no haya querido denunciar en ninguna circunstancia, por lo que desea mantenerlo en privado o bajo anonimato y;
- Denuncias que se difundan en algún otro medio (redes sociales, televisión o medios impresos), pero que las personas no hayan tenido acercamiento a Fuera del Clóset A.C.

En la distribución de personas atendidas por mes, enero fue el periodo donde más se registraron, con un acumulado de 14 usuarias que recurrieron a la asociación, seguido de noviembre y marzo, con 10 cada uno. Después, se encuentran mayo y agosto, con 9, respectivamente; abril y septiembre con 8 en cada mes; 6 en junio; 5 en octubre; 4 en febrero; 3 en julio; y 2 en diciembre.

Gráfica 2. Comparativo de reportes por mes



• DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Encabezan hombres gays número de casos atendidos, por segundo año consecutivo.

De las 88 solicitudes atendidas, 45 fueron hombres gays, es decir, poco más del 50 por ciento del total. Les siguen las mujeres trans con 17 y 11 de mujeres lesbianas. La situación vuelve a ser recurrente de acuerdo con el “Informe Anual de Casos 2021”.

Tabla 2. Orientación sexual e identidad de género de personas usuarias

Orientación sexual		Porcentaje
Gay	45	51.13
Lesbiana	11	12.5
Bisexual	4	4.54
Heterosexual	5	5.68
Identidad de género		
Mujer trans	17	19.31
Hombre Trans	4	4.54
No binario	2	2.27
Total	88	100

En la categoría donde se engloban a personas heterosexuales, se hace mención a quienes recurrieron a la organización para pedir algún tipo de apoyo o asesoría sobre alguna problemática de familiares o amistades con alguna orientación, expresión o identidad no normativa.

Respecto al rango de edades, el principal grupo etario atendido fue de los 18 a 30 años, al acumular 51 casos, lo que se traduce en casi el 58 por ciento de ellos. A partir de esta consideración, las personas jóvenes son quienes, en su mayoría, pidieron ayuda o buscaron información relacionada a su sexualidad, ello no significa que otros sectores no enfrenten múltiples formas de violencia.

Tabla 3. Edad de las personas usuarias

Rango de edad	Frecuencia	Porcentaje
Menor de 17	1	1.13
18-25	28	31.81
26-30	23	26.13
31-40	22	25
41-50	5	5.68
Mayor de 51	1	1.13
S/R*	8	9.09
Total	88	100

*En ocho del total no se contó con el dato relacionado a este rubro.

Sobre la distribución geográfica, 64 personas, es decir, cerca del 73 por ciento del total registrados por la asociación, se localizaron en el Estado de México, lo que se atribuye a la labor regionalizada de la organización, mientras que 20 (22.72 por ciento) se ubicaron en otras partes de la República. Los 3 restantes fueron de otros países.

La capital de la entidad se coloca, por segundo año consecutivo, como el municipio donde más personas fueron atendidas, al sumar 30 de 88; le siguen Metepec con 8 y Ecatepec con 5. Por zona geográfica, en el Valle de Toluca se registraron 46 casos y 13 en el Valle de México.

**Toluca registró cerca del
50% de los casos**

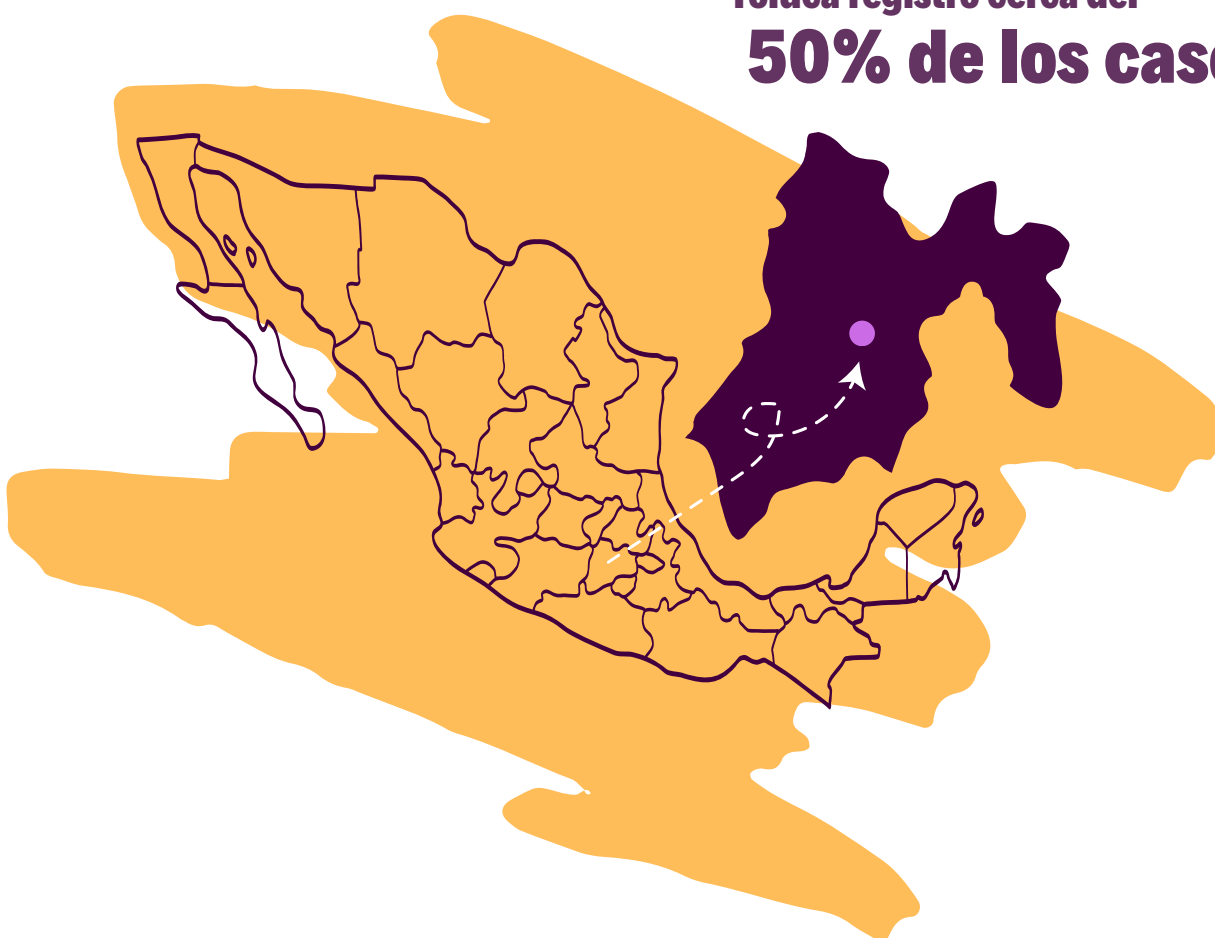


Tabla 4. Distribución geográfica de casos por municipio del Estado de México

Municipio	Frecuencia	Porcentaje
Toluca	30	46.87
Metepec	8	12.5
Ecatepec	5	7.81
Naucalpan	2	3.12
Valle de Bravo	2	3.12
Cuautitlán Izcalli	2	3.12
Otzolotepec	2	3.12
Coacalco	1	1.56
Ixtapaluca	1	1.56
Tezoyuca	1	1.56
Lerma	1	1.56
Villa Victoria	1	1.56
Calimaya	1	1.56
Zinacantepec	1	1.56
Santiago Tianguistenco	1	1.56
Villa del Carbón	1	1.56
Sultepec	1	1.56
La Paz	1	1.56
Ixtlahuaca	1	1.56
Capulhuac	1	1.56
Total	64	100

La atención de personas de otras entidades y países puede interpretarse como resultado colaborativo de Fuera del Clóset A.C. con otras organizaciones y colectivos, así como su alcance y difusión en redes sociales.

De las 24 personas foráneas, nueve se localizaron en la Ciudad de México, es decir, 10.22 por ciento del total. A nivel internacional, se brindó atención a 2 personas de Argentina y 1 originaria de Perú.

Tabla 5. Distribución geográfica de casos por entidad

Municipio	Frecuencia	Porcentaje
Ciudad de México	9	45
Hidalgo	2	10
Oaxaca	1	5
Guerrero	1	5
Quintana Roo	1	5
Chiapas	1	5
Tabasco	1	5
Veracruz	1	5
Chihuahua	1	5
San Luis Potosí	1	5
Total	20	100

Análisis de casos por categorías

1. ASESORÍAS

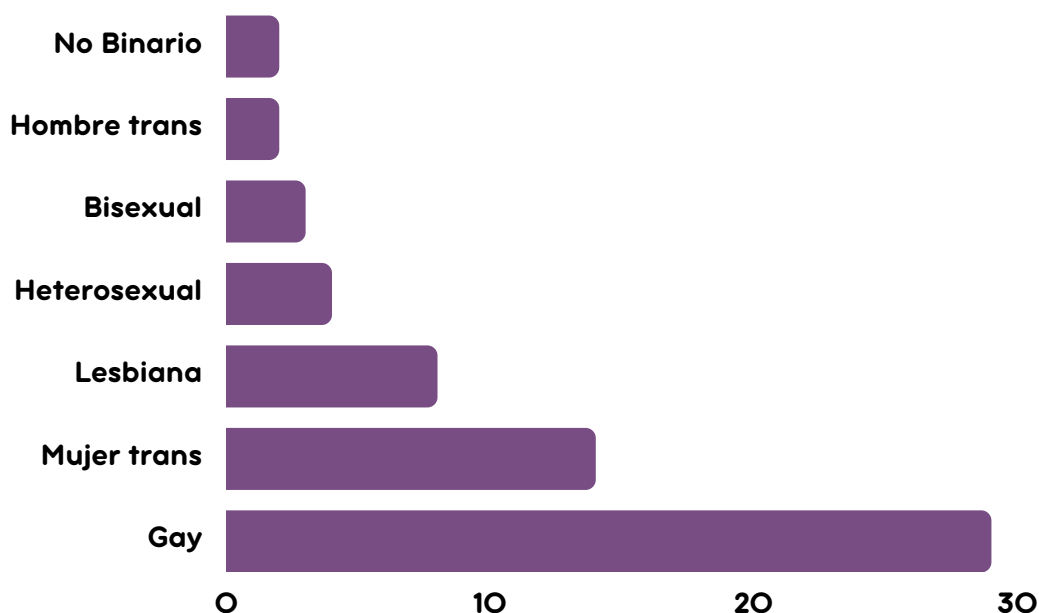
De los 62 servicios de asesorías que la organización brindó en 2022, principalmente, se vincularon con dudas relacionadas a la obtención o seguimiento de trámites administrativos por parte de las instituciones públicas, como la rectificación de actas de nacimiento para personas trans y no binarias, las últimas resultado del interés concebido a partir de los juicios de amparo ganados en algunas entidades federativas, como Guanajuato y Tabasco. De igual manera, destacaron peticiones para poder casarse en el territorio mexiquense, en el marco de la aprobación del matrimonio igualitario por la LXI Legislatura local, en octubre del 2022.

En general, la atención a la salud estuvo mayormente encaminada a la prevención y atención del VIH, así como a la posibilidad de acceder a tratamiento de Profilaxis Pre Exposición (PREP) y Profilaxis Post Exposición (PEP).⁵



⁵ El PREP es una estrategia de salud, que consta en la ingesta de tratamiento antirretroviral, para ayudar a prevenir la transmisión del VIH. Se recomienda en personas que podrían encontrarse en mayor riesgo de adquirir el virus. Mientras tanto, el PEP, se recomienda para personas que hayan estado expuestas al virus, es decir, en situaciones de emergencia. El tratamiento antirretroviral debe iniciarse antes de transcurridas las 72 horas posteriores al episodio de riesgo.

**Gráfica 3. Servicios de asesoría
por tipo de población**



Por otra parte, 13 personas recibieron atención psicológica, la mayoría después de haber vivido episodios de rechazo por su OSIEG, síntoma claro de los efectos que acarrea la homolesbo-bi-transfobia en la salud mental y emocional de las víctimas. Otras fueron canalizados a distintas organizaciones civiles, principalmente, por la residencia de las víctimas en otras entidades de la República.



Tabla 6. Resolución de los casos recibidos en materia de asesoría

Rango de edad	Frecuencia	Porcentaje
Jurídica	22	35.48
Médica	16	25.8
Psicológica	13	20.96
Sociedad civil/ONG	7	11.29
Otros*	4	6.45
Total	62	100

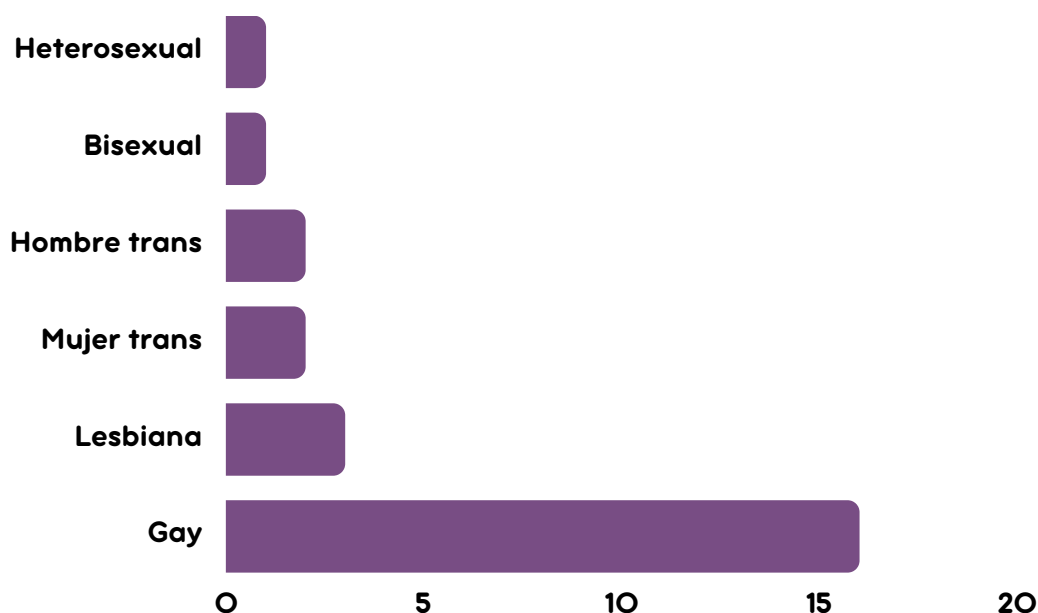
*Las personas llegaron a la organización solicitando apoyo en relación a trabajos de corte académico, como investigaciones, reportes u otros.

2. DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA

En esta categoría se desglosan 25 personas atendidas, de las cuales, 16 fueron hombres gays, 3 mujeres lesbianas, 2 mujeres trans, 2 hombres trans, 1 persona bisexual y 1 heterosexual.

De ellas, el 80 por ciento fueron jóvenes, es decir, su edad oscilaba entre los 18 a los 30 años. A pesar de ello, este dato no puede tomarse como contundente para descartar o negar que el resto de los grupos etarios, tales como la niñez, la adolescencia o la vejez no enfrenten discriminación y/o violencia debido a alguna de sus características de la sexualidad.

Gráfica 4. Incidencia de discriminación y violencia por tipo de población



No obstante, conviene señalar que, con base en la experiencia en la atención a víctimas de la asociación, la manera en cómo las personas viven y enfrentan dichas situaciones sí suele ser diferente con relación a la edad que tienen. Ejemplo de ello, es que, las personas mayores de 40 años han manifestado más dificultades para solicitar ayuda, ausencia de redes de apoyo y, en algunas ocasiones, el ocultamiento para hablar acerca de su orientación sexual y/o identidad de género, particularmente, con su familia o en el trabajo.

Tabla 7. Edad de las víctimas que sufrieron actos de discriminación y violencia

Rango de edad	Frecuencia	Porcentaje
Menor de 17	1	4
18-25	8	32
26-30	6	24
31-40	6	24
41-50	3	12
Mayor de 51	1	4
Total	25	100

Familia y espacios laborales, lugares donde más se discrimina.

Como se acotó con anterioridad, durante el año pasado, tres espacios se convirtieron en los más recurrentes donde se ejercieron actos de violencia y discriminación hacia las personas LGBTTTI+: las familias, el trabajo y el servicio público.

Los datos son significativos, en tanto demuestran que los hogares, los cuales deberían ser un espacio seguro para cualquier persona, figuran, por quinto año consecutivo desde que la organización civil empezó hacer un conteo sobre las asesorías y servicios proporcionados, como un lugar en el que muchas personas, particularmente jóvenes, se les discrimina y violenta por su vivencia.

Esa violencia se puede ver reflejada en golpes, insultos, amenazas, “terapias de conversión” y la expulsión de las casas, especialmente, por parte de sus madres, padres o familiares con vínculos directos de sangre. Precisamente, esa relación de cercanía, la mayoría de las veces implica el rompimiento del lazo familiar y, por otra parte, la complejidad y dificultad para presentar denuncias en su contra, por las implicaciones emocionales, psicológicas y sociales que conlleva.



A la par, en los lugares en los que se prestan servicios públicos, las autoridades continúan vulnerando los derechos de las personas a través de actos u omisiones en los que, a pesar de lo establecido dentro del marco jurídico estatal, nacional o internacional, se niegan a realizar trámites, desconocen conceptos relacionados a la diversidad sexual y de género o abusan de su poder para restringir la posibilidad de tener igualdad de oportunidades.

Porque, pese a la entrada en vigor de la ley de identidad de género⁶ en el Estado de México, desde 2021, el personal de los Registros Civiles de la entidad, incluyendo a las y los titulares de las Oficialías, siguen sin contar con la capacitación correspondiente para atender las necesidades de las personas trans, con relación a la rectificación de las actas de nacimiento, lo que ha derivado en denuncias de víctimas que refieren haber recibido un trato discriminatorio e injusto.

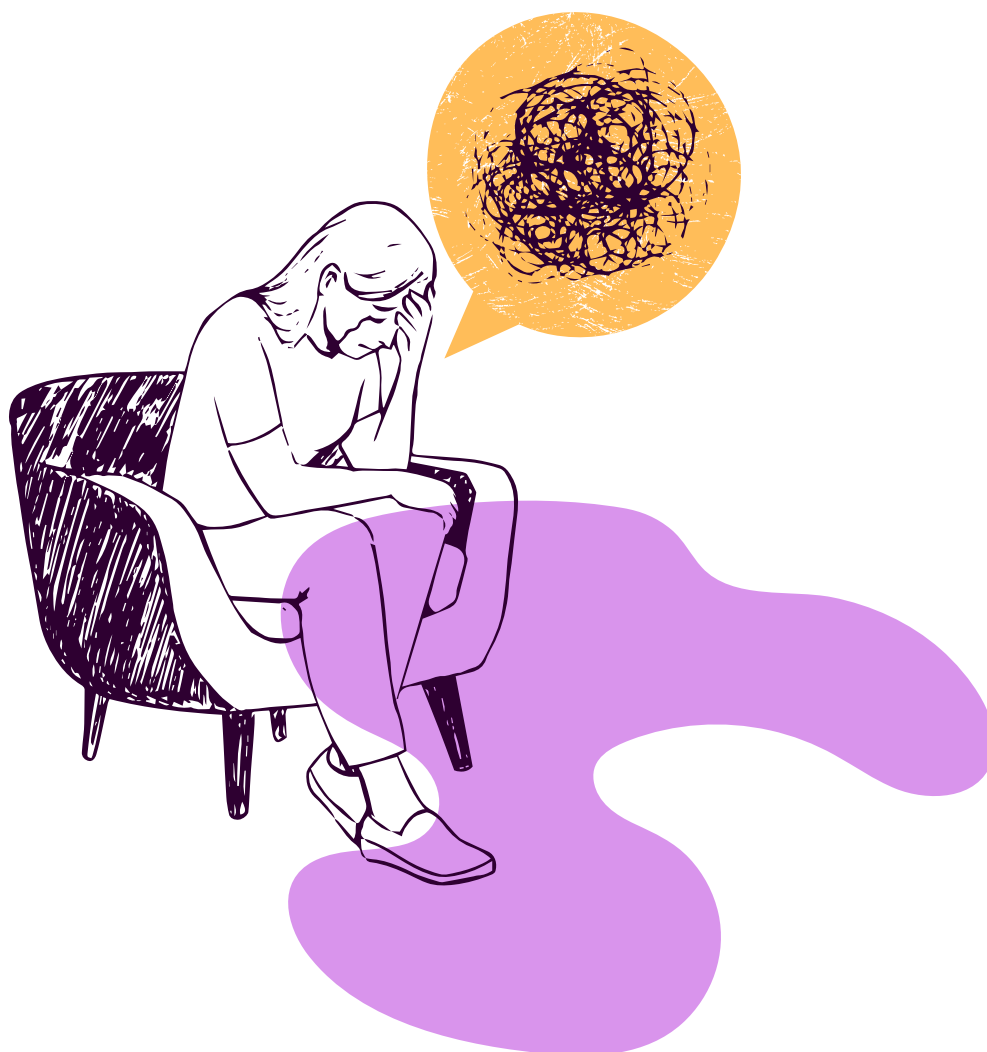
Un dato relevante es el aumento en la detección de situaciones de violencia laboral, en comparación con años anteriores, particularmente, por parte de jefas y jefes directos, situación que colocó a las víctimas en una posición de vulnerabilidad en cuanto al acceso de derechos básicos, como el trabajo, la salud y a una vida libre de violencia.



⁶ Se conoce así a las reformas de los Códigos Civiles o Familiares de las entidades de la República, que garantizan la rectificación de los datos personales de las personas trans o no binarias.

Los incidentes ocurrieron tanto en la iniciativa pública o privada. Respecto a los tipos de violencia, fueron muy recurrentes los despidos injustificados, a través de chantajes, amenazas y acoso u hostigamiento por su OSIEG, además de deserción del ámbito profesional o expulsión por presión que las víctimas recibieron por parte de sus agresores.

En comparación con el año pasado, donde se registraba que la familia o el hogar era el espacio donde mayormente se discriminada, en esta ocasión se encontró al mismo nivel que el ámbito laboral y las acciones u omisiones por parte del servicio público, sumando 5 casos cada uno.



Ejemplo de ello, es lo ocurrido con Jorge “N”, hombre gay de entre 31 y 40 años, quien fue hostigado laboralmente por personal directivo, después que revelara tener VIH en una empresa automotriz de Metepec. Sus cargas de trabajo aumentaron sustancialmente, se le negaron permisos para asistir a sus citas médicas y se le solicitó que informara de su ubicación en todo momento. Luego de regresar de una incapacidad médica, la empresa lo coaccionó para firmar su renuncia y darle una cantidad de dinero menor a lo que le correspondía por ley.

Tabla 8. Círculos donde ocurrieron situaciones de discriminación y violencia

Círculo agresor	Frecuencia	Porcentaje
Familia	5	20
Laboral	5	20
Servicio público	5	20
Espacio público	4	16
Sin identificar*	3	12
Vecina o vecino	2	8
Salud	1	4
Total	25	100

*No se cuenta con la información suficiente para conocer con certeza a la persona agresora, debido a que las denuncias fueron realizadas por una o un tercero y no por la víctima.

Respecto a los 25 casos atendidos, más del 50 por ciento recibieron asesoría jurídica, mientras que la atención psicológica fue el segundo servicio con mayor demanda. Es importante recalcar que, en gran parte, la atención no se centra en un área exclusiva, dado que las víctimas pudieron ser canalizadas a alguna institución para un problema de raíz jurídica, al mismo tiempo que se le brindó apoyo vinculado con su salud mental.

Tabla 9. Resolución de los casos recibidos sobre discriminación y violencia

Resolución	Frecuencia	Porcentaje
Jurídica	15	60
Psicológica	4	16
Sociedad civil/ONG	4	16
Médica	1	4
S/R*	1	4
Total	25	100

*La víctima comenzó con un proceso de apoyo en la organización, pero al final no se concretó el seguimiento, debido a desistimiento.

Con relación a la canalización que se brindó a víctimas de discriminación y violencia, la mayoría fue referida a otras organizaciones de la sociedad civil, tomando en cuenta su especialización para atender una problemática particular o la cercanía geográfica con la persona usuaria.

Asimismo, se mantuvo contacto con dependencias como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la Secretaría de las Mujeres del gobierno mexiquense y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, como parte de la ruta crítica para agilizar trámites, atender a víctimas y dar seguimiento a algunos delitos.

Por otra parte, tal como se mencionó anteriormente, existieron dos casos particulares, donde fue necesario realizar un enlace con la Dirección del Registro Civil del Estado de México, debido a que personal de las Oficialías se negó a expedir la rectificación de actas de nacimiento a personas trans, además de malgenderizarles.⁷



⁷ Palabra que tiene su origen en inglés, “misgendering”, que consiste en dirigirse a las personas trans por un género equivocado con el que se identifican. Es una forma de transfobia directa o indirecta. Por ejemplo, dirigirse con pronombres masculinos para referirnos a una mujer trans o viceversa.

Tabla 10. Canalización de casos de discriminación y violencia

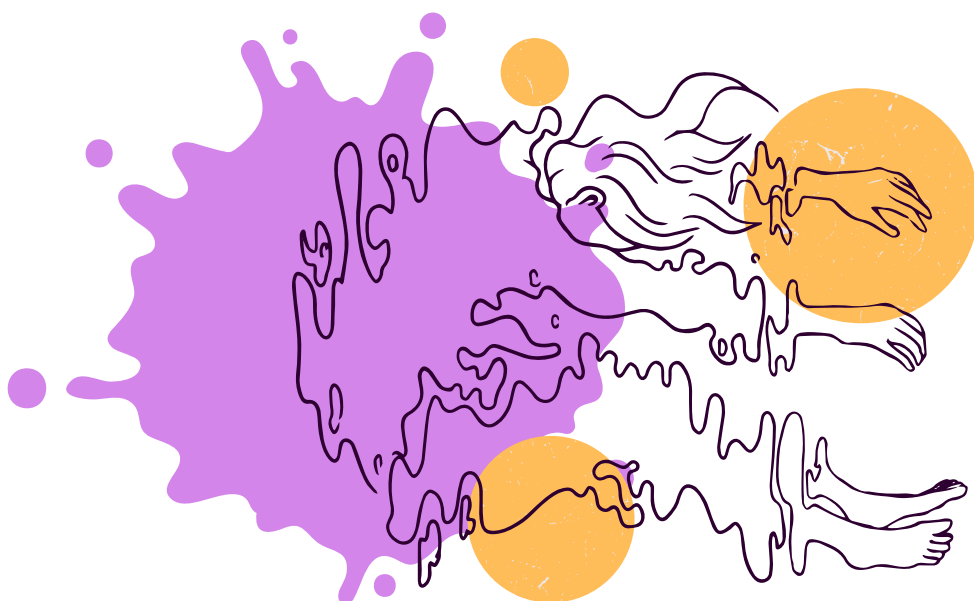
Canalización	Frecuencia	Porcentaje
Sociedad civil	7	45
Fiscalía General de Justicia del Estado de México	4	10
Atención psicológica	4	5
Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación	2	5
Dirección del Registro Civil del Estado de México	2	5
Ayuntamientos	2	5
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México	1	5
Secretaría de las Mujeres	1	5
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México	1	5
S/R*	1	5
Total	25	100

*La víctima comenzó con un proceso de apoyo en la organización, pero al final no se concretó el seguimiento, debido a desistimiento.

3. DESAPARICIÓN FORZADA Y MUERTES VIOLENTAS POR OSIEG

Durante 2022, no se obtuvieron registros de desapariciones forzadas, pero sí el caso relacionado a una muerte violenta por identidad de género; éste correspondió a una mujer trans.

Karen “N” fue ultimada a balazos en la ciudad de Toluca, el 11 de noviembre del 2022, a los 21 años. Su edad se encuentra debajo del promedio de la esperanza de vida para mujeres trans en México, el cual oscila los 35 años, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).⁸



⁸ Acorde con el Registro de violencia contra personas LGBT en América de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la oficina de la Relatoría sobre los derechos de las personas LGBTI, establece que el 80 por ciento de los asesinatos de mujeres trans que aparecen en el Registro tenían 35 años de edad o menos. Esto coincide con la información de organizaciones de la sociedad civil de que el promedio de expectativa de vida de las mujeres trans en América Latina es de la misma edad.

Para saber más: <https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/137.asp>

Fuera del Clóset A.C. brindó acompañamiento a integrantes del colectivo al que pertenecía la víctima, se llevó a cabo la canalización directa con la Fiscalía General de Justicia de la entidad, concretamente con la Fiscalía Especializada de Atención a la Violencia de Género, donde actualmente se encuentra la carpeta de investigación. Asimismo, se dio conocimiento a la Comisión de Derechos Humanos estatal, la cual ha dado observancia al proceso de debida diligencia, mientras que la Secretaría de las Mujeres ha sido la encargada del acompañamiento jurídico. A la publicación de este Informe, el asesinato de Karen sigue impune.

Aunado al crimen de Karen, en el Estado de México se registraron, por lo menos, otros nueve casos de muertes violentas, presuntamente ligadas a la OSIEG de la víctima, un aumento del 100 por ciento, en comparación al año pasado, donde se identificaron cinco presuntos transfeminicidios.⁹



⁹ Figura de reconocimiento social que se usa para visibilizar las muertes violentas de mujeres trans en México. En el Estado de México existe una iniciativa para reformar el Código Penal para incorporar este delito.

Reflexiones finales

Lo que no se ve ni se nombra, se le condena a la invisibilización, el ostracismo y la oscuridad de la exclusión. Las mujeres lesbianas, los hombres gays, las personas bisexuales, trans, intersexuales, queer, no binarias y todas aquellas identificadas bajo el paraguas de la diversidad sexual y de género han permanecido soterradas, no por elección propia, sino por imposición de todo un sistema que castiga, señala y estigmatiza a quien rompa con los cánones¹⁰ -binarios y heteronormados- establecidos de la sexualidad.

Todas esas vidas son atravesadas por los prejuicios que con ahínco se intentan avalar desde las posiciones ultraconservadoras. Ahí radica la importancia de revelar datos, analizar las posibles causas de la violencia, cuestionar el papel que desempeñan las instituciones al respecto, exponer cómo se encarna la homofobia, reflexionar acerca de los efectos que tiene la transfobia sobre quien la padece y plantear una ruta a seguir en la atención a las víctimas o el mejoramiento de procesos para brindar mejores servicios a las personas LGBTTTI+.



¹⁰ El sistema binario es aquel escenario de relaciones de poder establecidas histórica, temporal y contextualmente entre mujeres y hombres, donde se asignan roles y estereotipos a mujeres y hombres, con base en su sexo biológico. La heteronorma es el conjunto de reglas implícitas que normalizan, regularizan y reglamentan la sexualidad, institucionalizando y normalizando el modelo heterosexual (hombre-mujer).

Este documento, como los anteriores trabajos de investigación realizados por esta organización, se le puede considerar como una oportunidad para analizar, reflexionar, plantear problemáticas y exigir soluciones que permitan destruir un clóset que encierra, encadena y atenta contra la dignidad y los principios elementales de la libertad.

Es un esfuerzo emanado de la sociedad civil para poder contar con un mínimo de datos estadísticos y sistematizados que, en principio, debería ser responsabilidad del Estado, pero que en la continua omisión siguen considerando a la población LGBTTTI+ como una minoría que no es digna, ni siquiera de ser escuchada, pero también para conocer y tratar de comprender a qué se enfrentan y cómo lo hacen las disidencias sexuales en el Estado de México. Esta información debe traducirse en hechos, las preguntas en respuestas y las necesidades en políticas públicas, programas, leyes y acciones focalizadas, específicas y transversales.

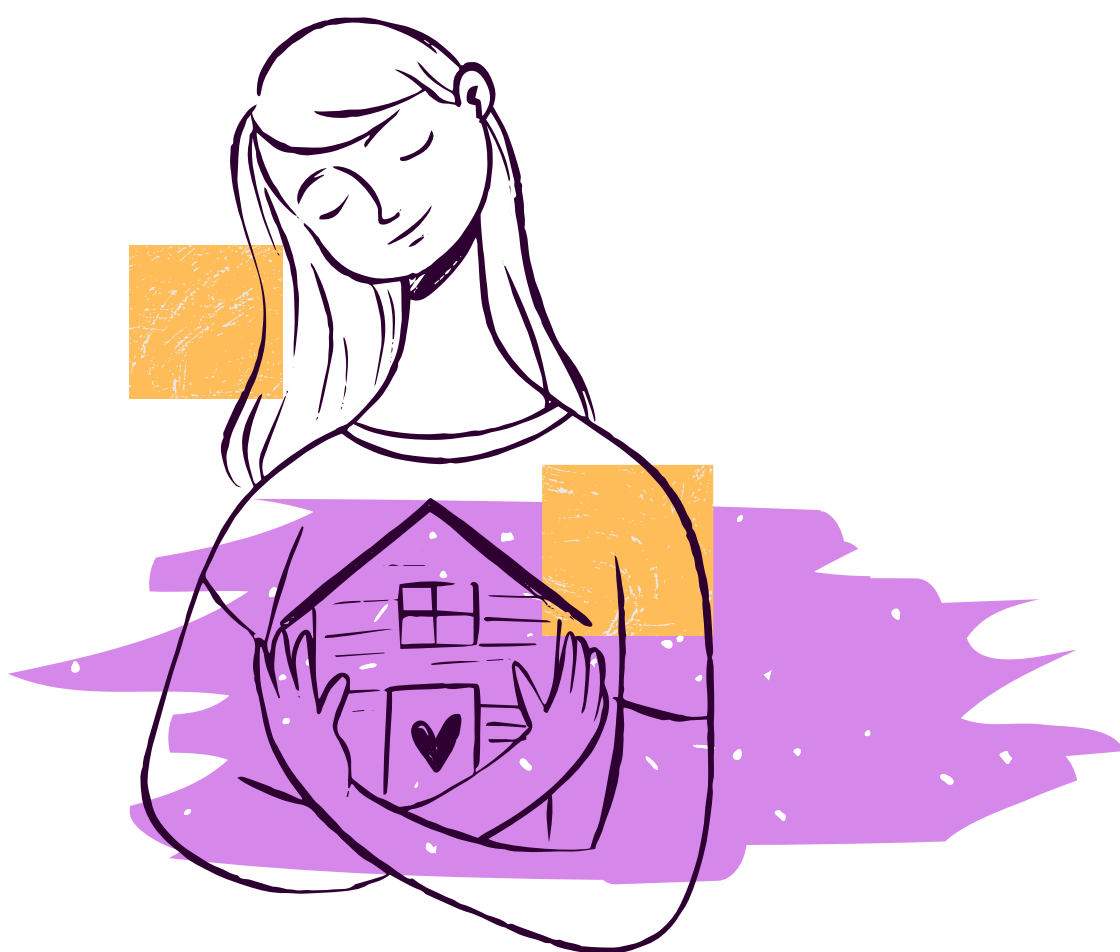
Asimismo, debe coadyuvar en el empoderamiento de las víctimas para denunciar porque muchas de ellas deciden no hacerlo de manera formal por múltiples razones, entre ellas, el temor a las represalias, el desconocimiento o rechazo por parte de sus familias acerca de su sexualidad o la desconfianza en las autoridades.

Por ello, es necesario la creación de mecanismos de información o de registros de actos violentos en contra de las personas LGBTTTI+, con un enfoque especializado e interseccional. De igual manera, resulta primordial la ejecución de acciones de capacitación constantes al personal operativo de la Fiscalía y los Ministerios Públicos, para evitar cualquier forma de discriminación o reevictimización, además de fomentar espacios libres de prejuicios y estereotipos relacionados a la diversidad sexual y de género, al momento de ejercer su labor como integrantes del servicio público.

Al mismo tiempo, es urgente la generación de protocolos especializados de investigación en materia de delitos que aterricen las estrategias necesarias para garantizar un proceso de debida diligencia y el acceso a la justicia restaurativa, a la par del diseño de indicadores desde la administración pública, con la finalidad de monitorear y evaluar el desempeño de las instituciones en temas exclusivos de la diversidad sexual y de género.

Finalmente, es impostergable destinar recursos desde los poderes Ejecutivo y Legislativo, como una vía sustancial que permita contar con un soporte de atención a las personas LGBTTTI+, como parte de los esfuerzos para contrarrestar la vulneración de sus derechos fundamentales en distintas áreas como la educación, la salud, la justicia, la cultura, la seguridad, entre otros.

Los datos recabados son muestra de la imperante e irrenunciable necesidad de continuar luchando, no solo en la protección jurídica de las personas LGBTTTI+, sino en la prevención, atención y disminución de la violencia ejercida desde el patriarcado, el sexismo, la heteronormatividad, el cisgenerismo, la misoginia, la homofobia, la lesfobia, bifobia y transfobia, cuyos efectos se traducen en la salud mental, el bienestar físico y psicológico de las víctimas que, recurrentemente, no se autoperciben como sujetas de derechos y cuya responsabilidad para que tengan una vida digna es de toda la sociedad, incluyendo sus instituciones y el poder del Estado.





FUERA del **CLÓSET**

